AO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

PROCESSO Nº 1018572-93.2026.8.11.0001

EDUARDO CESAR ALVES LEMES, CPF **[CPF DO CLIENTE]**, já qualificado nos autos, e **BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA**, advogada, em nome próprio quanto aos honorários de sucumbência (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC), vêm, respeitosamente, com fundamento nos arts. 52 da Lei 9.099/95 e 523 a 527 do Código de Processo Civil, requerer o

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

em face de **SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** e **WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.**, já qualificadas, pelos motivos a seguir expostos.

I. DO TÍTULO EXECUTIVO

A sentença de ID 236834359, homologada em 17/06/2026, declarou rescindidos os contratos vinculados aos Títulos nºs 3847977, 3847978, 3847979 e 3847980 e condenou as Executadas, **solidariamente**, à restituição de **R$ 2.581,42** e ao pagamento de **R$ 3.000,00** a título de danos morais.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo reconheceu o descumprimento da tutela de urgência e aplicou multa cominatória, posteriormente mantida no valor de **R$ 2.500,00** pela Segunda Turma Recursal.

A decisão monocrática de ID 254726920, de 07/10/2026, negou provimento ao recurso inominado interposto por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de **15% sobre o valor da condenação**. A decisão transitou em julgado em **[DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO]**, sem pagamento voluntário até a presente data.

II. DO DÉBITO

Os valores foram atualizados nos exatos termos do título, conforme planilha anexa:

Item	Parâmetros do título	Valor original	Valor atualizado
a) Restituição (solidária)	IPCA desde o desembolso, [DATA DO PAGAMENTO DA ENTRADA] (Súmula 43 do STJ); juros pela taxa legal do art. 406, § 1º, do CC desde a citação, [DATA DA CITAÇÃO]	R$ 2.581,42	[R$ PLANILHA]
b) Danos morais (solidária)	IPCA desde o arbitramento, 17/06/2026 (Súmula 362 do STJ); juros pela taxa legal desde a citação	R$ 3.000,00	[R$ PLANILHA]
c) Multa cominatória	IPCA desde a decisão que a fixou, [DATA DA DECISÃO DOS EMBARGOS]	R$ 2.500,00	[R$ PLANILHA]
Subtotal do Exequente			**[R$ PLANILHA]**
d) Honorários de sucumbência, devidos só pela SPE Mirante	15% sobre o valor atualizado da condenação (a + b)		[R$ PLANILHA]
TOTAL			**[R$ PLANILHA]**

Não há nos autos comprovante de restituição administrativa, de modo que não se aplica o abatimento autorizado na sentença. **[CONFERIR: se as Executadas juntaram comprovante de devolução, descontar o valor comprovado.]**

Os honorários de sucumbência são executados pela advogada em nome próprio, na mesma petição, e somente em face de SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A., única recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/95).

III. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) a intimação das Executadas, na pessoa de seus advogados constituídos (art. 513, § 2º, I, do CPC), para que efetuem, no prazo de 15 dias, o pagamento voluntário de **[R$ SUBTOTAL DO EXEQUENTE]**, solidariamente, e SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. também o de **[R$ HONORÁRIOS]** a título de honorários de sucumbência, com os acréscimos até a data do efetivo pagamento;

b) não havendo pagamento no prazo, a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, aplicável aos Juizados Especiais (Enunciado 97 do FONAJE), e a imediata penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do débito acrescido da multa (arts. 523, § 3º, e 854 do CPC);

c) frustrada a penhora on-line, a pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e a inclusão do nome das Executadas em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC);

d) que os valores devidos ao Exequente e à advogada sejam liberados por alvará eletrônico, nas contas a serem indicadas.

Nestes termos,
pede deferimento.

Cuiabá/MT, **[DATA]**.

BRUNA GUARIM
OAB/MT **[Nº]**